

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5053865-25.2015.4.04.7000/PR**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: ROZI DE JESUS MOTTIM OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTADO DO PARANÁ

REQUERIDO: FUNDACAO FACULDADE VIZINHANCA VALE DO IGUACU - FACULDADE
VIZIVALI

REQUERIDO: IESDE BRASIL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela União Federal em face de julgado oriundo da Turma Recursal do Paraná, que negou provimento a seu recurso nominado, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais e registro de diploma da parte autora.

Sustenta a União Federal que, ao decidir que a citação feita pelo juiz estadual - absolutamente incompetente - serve para fins de interromper a prescrição em face da União, esta Turma Recursal deixou de considerar que inexistente solidariedade, de modo que a interrupção da prescrição em face dos réus descritos na exordial não poderia interromper a prescrição em face do ente público federal.

Aduz que a Turma de origem retroagiu o efeito interruptivo do prazo prescricional, decorrente da citação da União - ocorrida apenas em março de 2016 (evento 17) – à data em que a ação judicial foi originalmente ajuizada perante a Justiça Estadual, qual seja, a 116/05/2008, em confronto com a jurisprudência paradigma do e. STJ, que reputa que "apenas a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo do processo é que tem o condão de interromper a prescrição e retroagir os seus efeitos à data em ajuizada a petição inicial".

Sustenta, portanto, a flagrante divergência de interpretação da legislação federal, que trata do tema prescrição (art. 219, §1º, do CPC/73 – que corresponde ao atual art. 240, §1º, do NCPC - e ainda art. 202, I, do CC), conferida pelo e. STJ e pela e. 1ª Turma Recursal do PR

É o breve relatório.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à forma de contagem do prazo prescricional em face do ente público, ora recorrente, incluído na lide posteriormente.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: definir o momento de interrupção da prescrição no caso de inclusão ulterior do ente público federal na relação processual.

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5053865-25.2015.4.04.7000/PR**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: ROZI DE JESUS MOTTIM OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTADO DO PARANÁ

REQUERIDO: FUNDACAO FACULDADE VIZINHANCA VALE DO IGUACU - FACULDADE
VIZIVALI

REQUERIDO: IESDE BRASIL S/A

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE INTERPOSTO PELA
UNIÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. MOMENTO DE INTERRUÇÃO DO
PRAZO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA POR ESTE
COLEGIADO: DEFINIR O MOMENTO DE INTERRUÇÃO
DA PRESCRIÇÃO NO CASO DE INCLUSÃO ULTERIOR
DO ENTE PÚBLICO FEDERAL NA RELAÇÃO
PROCESSUAL.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte Questão Controvertida: definir o momento de interrupção da prescrição no caso de inclusão ulterior do ente público federal na relação processual.

Brasília, 12 de março de 2020.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
Juíza Relatora